

Groupement de commune Durbuy – 2 juillet 2024

Une famille originaire de Macédoine du Nord a introduit une demande de protection internationale. Les parents ne sont pas mariés. Un de leurs enfants est né en Allemagne et porte le nom de son papa. Deux autres enfants sont nés en Belgique, mais la filiation paternelle n'a pas pu être indiquée puisque les parents ne fournissent pas leur état civil. Ils souhaitent effectuer une reconnaissance postnatale. Est-ce possible ? quels documents doivent-ils fournir ? Quel recours si l'OEC refuse la reconnaissance ?



Si les deux parents sont demandeurs de protection internationale et qu'ils ne peuvent fournir une preuve d'état civil, cela risque d'être **compliqué**. Tant qu'ils n'ont pas le statut de réfugié, le CGRA ne leur fournira pas d'attestation.

Ils doivent au moins fournir les documents prévus à l'**article 327/2 du Code civil** :

- une pièce d'identité pour chacun des parents (annexe dans la BAEC);
- la preuve de leur état civil si cette information n'est pas reprise au RN;
- la preuve de leur nationalité si cette information n'est pas reprise au RN (annexe dans la BAEC);
- le cas échéant, la preuve de la résidence actuelle de la personne qui réside sur la commune et sur laquelle se base la compétence de la commune.

A défaut, il faudra rédiger un **refus en précisant que les documents prévus à l'article 327/2 du Code civil n'ont pas été présentés**.

En cas de refus, le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil devant le tribunal de la famille dans le mois suivant la notification de sa décision.

Ou alors, ils **attendent d'avoir le statut de « réfugiés »** et le CGRA leur fournira les attestations.

Madame X arrive en Belgique le 12/12/2016, venant d'Irak. Elle rejoint son mari – qu'elle a épousé le 15.10.1994 en Irak - qui avait obtenu la protection subsidiaire le 01/03/2016. Il est devenu belge depuis le 15/03/2022. Ils ont eu un enfant né en Belgique le 02/02/2019. Elle souhaite maintenant devenir belge à son tour. Elle a été inscrite sur base de son passeport où la date de naissance est le 03.01.1975. Elle me présente maintenant un acte de naissance (légalisé et traduit) où la date est le 03.01.1979... Pouvons-nous accepter cet acte ? Devons-nous faire corriger la date de naissance au RN ? Faut-il un certificat de coutume stipulant qu'il s'agit de la même personne... mais peut-elle contacter son ambassade ?



Cela doit passer par le **tribunal de la famille** pour deux raisons :

1. Il y a un acte dans la BAEC
2. Et surtout : elle avait 15 ans au moment de son mariage. On peut soupçonner une fraude à son arrivée lorsqu'elle a dit qu'elle avait 19 ans...

La [circulaire sur la modernisation de l'état civil du 19 décembre 2023](#) explique cela avec un exemple un peu similaire :

« On peut également donner des exemples négatifs d'actes modifiés ne pouvant être établis sur la base d'un autre acte :

*une personne déclare que les documents qu'elle a présentés antérieurement ou ses déclarations antérieures n'étaient pas corrects et présente de nouveaux documents : comme il existe un doute sur l'identité et, la plupart du temps, plusieurs autres éléments doivent également être modifiés conjointement, **l'intervention du tribunal de la famille doit être demandée pour la modification des actes existants** ».*

Une personne souhaite introduire demande d'acquisition de la nationalité sur base d'une formation IFAPME. Puis-je la considérer comme une formation professionnelle? L'IFAPME m'a fait parvenir une attestation avec le nombre d'heures effectuées sur le 3 ans : 6187 heures. Compte tenu que nous sommes en juin 2024, je ne compte pas les heures de 2018 et ni même la moitié de 2019. Il reste quand même encore +/- 3000 heures (en supposant que les heures sont réparties de manière similaire sur les 3 ans). Ma réflexion est-elle correcte ?



Si on n'est pas sûr qu'une **attestation de formation professionnelle** puisse être prise en compte dans un dossier nationalité, **il faut s'adresser au FOREM en Wallonie.**

Voici l'avis de notre auteure « nationalité » :

« Je suis toujours très hésitante en ce qui concerne les formations car cela n'est jamais clair et leur acceptation ou non dépendra d'un parquet à l'autre.

Ici, il semble y avoir une attestation de réussite d'une année terminale. Je suppose donc que la formation est achevée. Par ailleurs, cela semble bien être une formation professionnelle puisqu'il s'agit d'un apprentissage. De plus, elle fait largement plus de 400h. »

Pour rappel, la formation professionnelle doit :

- faire à elle seule au moins 400h ;
- avoir été **achevée** (sanctionnée par une attestation) ;
- et elle doit être professionnelle. Le diplôme obtenu ouvrira les portes du marché du travail et facilitera l'accès à ce marché. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu la possibilité de déduction de la durée de la formation suivie sur la durée de l'activité professionnelle requise de 468 journées de travail.

On ne compte que la formation suivie au cours des **5 dernières années** précédant immédiatement la demande d'acquisition de la nationalité belge (12bis, §1^{er}, 2°).

Comment déduire ces heures des 468 jours de travail requis ?

Une formation professionnelle de **400 heures = 52,5 jours de travail** (400 heures / 7,6).

Si à l'issue de la déduction, le demandeur n'atteint pas les 468 journées de travail requises, il devra apporter la preuve de l'accomplissement du solde éventuel des jours de travail restants.

Mais en définitive, seul le parquet est compétent pour décider si cela convient ou pas.

Une Belge qui réside en Belgique vient de se pacser en France avec une Française qui réside en France. Peut on reconnaître le document comme un acte et le transcrire comme acte étranger dans la BAEC ? Faut-il mentionner ce PACS au RN ?

Remarque : le PACS ne produit d'effets sur les biens et en matière fiscale entre les partenaires à la date de son enregistrement **que sur le territoire français**.

L'avis de notre expert :

Le PACS ne va pas dans la BAEC. Cette Belge est célibataire et on ne change rien au RN.

Ce qui est **étrange**, c'est qu'en se pacsant, les deux personnes s'engagent à une vie commune. Elles doivent choisir une **résidence commune**, et doivent déclarer une adresse commune par une attestation sur l'honneur (intégrée dans le formulaire de déclaration conjointe de Pacs). Même si elles ne sont pas obligées de déjà vivre ensemble au moment de la déclaration de PACS. L'adresse déclarée devient l'adresse commune dès l'enregistrement du PACS.

Lors de la première réunion, il a été dit que pour un dossier nationalité il fallait fournir une copie intégrale de l'acte de naissance (traduite et apostillée/légalisée). Pour la Roumanie, il semble qu'il n'y ait pas de copie intégrale. Cela fait deux dossiers roumains que j'ai depuis le début de l'année et le citoyen me rentre un certificat de naissance plurilingue. Qu'en pensez-vous ?



Nous ne sommes pas habilités à nous prononcer sur la validité des actes étrangers. Et en cas de doute, il vaut toujours mieux s'adresser à l'Autorité centrale de l'état civil.

Néanmoins, le site PRADO (de l'Union européenne) donne des exemples d'actes de naissance roumain, à peu près tous similaires : [Romania - Repository of most commonly used public documents - Internal Market Information System - European Commission \(europa.eu\)](#)

Dans le cadre d'une déclaration de naissance, le père est réfugié d'origine palestinienne et la mère est palestinienne. J'ai les attestations de la mission de la Palestine et les attestations de Jordanie. Compte tenu du statut de réfugié du père, nous avons mis l'enfant en indéterminée et non avec la nationalité belge. Nous soumettons la question au parquet, mais de votre côté quelle est votre analyse ?



Le sujet est très sensible.

Notre position est de soumettre, en cas de doute, la question au parquet.

Le problème c'est qu'il n'y a pas de Code de la nationalité palestinienne. On ne sait pas comment la nationalité palestinienne est transmise. C'est principalement la raison pour laquelle il est difficile de

de se prononcer. Et l'on ne sait pas si la présomption de paternité s'applique en raison du mariage palestinien. Il n'existe pas de loi en Palestine qui prévoit une présomption de paternité. Il n'est donc pas sûr que l'on pourrait, sur cette base, considérer que l'enfant est palestinien. On tourne en rond... On n'ignore quand il y a attribution, acquisition, perte, déchéance... de la nationalité.

Aujourd'hui, c'est le parquet qui doit donner son avis. Mais est-il plus avancé aujourd'hui pour répondre à ces questions que ne l'était le service nationalité du SPF Justice ? Probablement pas en raison du problème d'absence de législation. La situation est insoluble. Il est illusoire de penser qu'il y aura une jurisprudence uniforme. **Chaque commune pourra avoir une décision de son parquet qui sera différente de celle du parquet d'à côté.** Il y a des sensibilités différentes...

L'Office des étrangers a récemment (automne 2023) envoyé un courrier à plusieurs communes où résident des enfants belges nés de parents palestiniens, leur recommandant de retirer la nationalité belge à ces enfants et de mettre la nationalité palestinienne. Certaines communes ont suivi ces instructions.

Saisi d'une plainte à ce sujet, le Médiateur a émis une recommandation (publiée le 31 janvier 2024) dont les grandes lignes peuvent se résumer comme suit :

L'Office des étrangers doit respecter les compétences légales en matière de nationalité.

Plus précisément, il lui a été demandé :

- de mettre fin sans délai à la pratique consistant à envoyer des courriers portant instruction aux administrations communales de retirer la nationalité belge aux enfants nés en Belgique de parent(s) d'origine palestinienne ;
- d'écrire sans délai aux administrations communales que l'OE a déjà contactées pour les informer que tout avis concernant l'article 10 du Code de la nationalité est **de la compétence du procureur du Roi** et qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des courriers que l'OE leur a envoyés en vue de modifier la nationalité de l'enfant concerné.

Donc c'est vraiment le parquet qui doit se prononcer !

Peut-on faire un point sur la colocation et les compositions de ménage ? Quelles sont les conditions pour être inscrits en logement collectif ? Comment l'enquête de police doit-elle mentionner cette information ?

Nous avons publié l'an dernier un « Focus » sur ce sujet : [FOCUS – Cohabitation, logement collectif et composition de ménage - Vanden Broele Connect](#)

En voici les grandes lignes.



La base légale : le [décret du 29 octobre 1998](#) instituant le CODE WALLON DE L'HABITATION DURABLE (articles 9 à 13bis).

Le **principe général** : le ménage est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes, qui unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un **même logement et y vivent en commun**.



Le « **logement collectif** » constitue une **exception à ce principe** : dans un logement collectif, en effet, les occupants des différentes unités sont considérés comme des **ménages distincts**, mais ils sont tous inscrits au **même numéro d'habitation** (code logement (LOG.) 02 dans le T.I. 140).

Définition (Code wallon de l'habitation durable) :

« Le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage. »

Le bailleur d'un logement collectif doit demander un **permis de location**.

Il doit **s'adresser à la Région wallonne**. La procédure (telle que décrite sur le site [Obtenir un permis de location \(petits logements, kots et logements collectifs\) \(wallonie.be\)](https://www.wallonie.be/fr/obtenir-un-permis-de-location-petits-logements-kots-et-logements-collectifs)) est la suivante :

1. Le bailleur doit compléter le formulaire « **Déclaration de location ou de mise en location** » et les rubriques I et II du formulaire « Rapport de visite » (identification du bailleur, du propriétaire, du logement visé)
2. Il doit convenir avec un enquêteur agréé (et avec ses locataires si le logement est occupé) d'une date pour la visite du logement.
3. Après sa visite, l'enquêteur lui remet un exemplaire complété du formulaire « Rapport de visite ».
 - a. Si le logement **respecte les conditions exigées** : l'enquêteur remet au bailleur « **l'attestation de conformité** »
 - b. Si le logement **ne respecte pas les conditions exigées**, l'enquêteur dresse, dans le rapport, la liste des **travaux nécessaires** pour que le logement soit en ordre.
4. Si « l'attestation de conformité » a été délivrée au bailleur, il peut alors officiellement **introduire sa demande de permis de location en envoyant à la commune par recommandé** :
 - a. sa « déclaration de location ou de mise en location »;
 - b. l'original du formulaire « Rapport de visite » que remis par l'enquêteur;
 - c. l'original de l'attestation de conformité.
5. Le permis de location lui sera envoyé dans un **délai de 15 jours**. Au-delà de ce délai, le bailleur peut notifier à la commune une mise en demeure. Le silence de la commune dans le mois qui suit l'expédition de cette mise en demeure est réputé constituer une décision d'octroi.

Le **Permis de location est délivré par le Collège communal**. Il est **valable pour cinq années**, à partir du moment où il est délivré.

En cas de refus de délivrance du Permis de Location par le Collège communal, un recours est prévu, il doit être introduit auprès de l'administration dans un délai de 15 jours à dater de la notification du refus (article 15 de l'AGW du 3 juin 2004).



Le Gouvernement wallon a imposé les **obligations suivantes au bailleur d'un logement collectif** :

1. les accès au bâtiment ainsi qu'à chaque unité de logement doivent être munis de portes fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en double exemplaire, nécessaires en vue d'accéder au bâtiment et aux parties qu'il occupe à titre individuel;

2. l'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce d'habitation à usage individuel d'un autre ménage;
3. tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doit pouvoir être fermé à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas de bâtiment comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement;
4. des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée principale du bâtiment, de façon à ce que chaque ménage puisse être directement appelé ;
5. chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé.



!! Deux exceptions !! Il ne faut pas de permis de location pour :

1. les logements de type unifamilial occupés par **moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage** au sens de l'article 1er, 28° du Code de l'Habitation durable, **liées par un contrat de colocation** ;
2. et pour les logements situés dans le bâtiment où le **bailleur a établi sa résidence principale** et qui sont loués ou mis en location à **deux ménages au plus**, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes.

Dans ce cas, le logement peut être encodé comme **collectif** et plusieurs numéros de polices peuvent être attribués pour le logement. Mais il faut un **contrat de bail de colocation**.

Conclusion

Les **agents de la police de quartier (lors de leur enquête visant à prouver la réalité de la résidence) ne peuvent pas statuer sur le fait du caractère collectif ou non du logement**. Il appartient à la commune, notamment au **service urbanisme**, de vérifier la conformité des conditions requises prévues dans la réglementation régionale pour ces types de logements.

Nous aimerions connaître la manière dont les autres communes procèdent lorsqu'un citoyen demande une copie conforme d'une carte d'identité, que ce soit pour la Belgique ou pour l'étranger (par exemple pour une banque).



Attention : cette question est soulevée sur le site [FAQ - eID - Direction générale Identité et Affaires citoyennes \(fgov.be\)](https://www.fgov.be/fr/themes/identite-et-affaires-citoyennes)

En vertu de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, la carte d'identité est un certificat d'inscription dans les registres de la population de la commune qui l'émet. Elle est établie à partir de ces registres mais n'est pas une simple copie.

Une copie certifiée conforme d'une carte d'identité belge n'a aucune valeur officielle pour l'autorité belge. Seules la carte d'identité ou l'attestation de perte ou de destruction de cette carte, si le cas se présente, valent comme preuves de l'identité.

Toutefois, sur base de l'article 126 de la nouvelle loi communale, l'administration communale pourrait effectivement se voir demander de certifier conforme avec l'original une copie de la carte d'identité.

Le SPF Intérieur a déconseillé de donner suite à une telle demande.

Il est cependant possible d'obtenir auprès de sa commune, dans un consulat ou chez un notaire un document attestant que la personne concernée est titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité.

L'attestation, avec l'entête de la commune, de l'ambassade ou du notaire doit suivre l'exemple ci-dessous :

Par la présente, je soussigné [fonctionnaire] déclare que
Nom, prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Sexe : M ou F
Nationalité : belge

Est titulaire du passeport belge/de la carte d'identité belge
N°
Délivré le/valable du :
Valable jusqu'au...

Délivré le..... ,

Une copie de la carte d'identité ou du passeport peut également être ajoutée à cette attestation.

Si l'information est utilisée pour l'étranger, l'attestation doit être signée par le bourgmestre, par l'échevin ou par un notaire, et doit le cas échéant être traduite, et ensuite légalisée ou apostillée.

La commune peut-elle certifier conforme une copie d'un diplôme étranger rédigé dans une autre langue que le français, néerlandais ou allemand ?



Les communes font un peu comme elles veulent.

Un de nos auteurs « population » nous explique qu'il fait la copie lui-même afin de s'assurer qu'elle est bien conforme à l'original qu'il a eu en main. Sinon, il faut vérifier mot par mot et dans une langue étrangère, ce qui peut s'avérer compliqué.

Certaines communes refusent de certifier conformes des documents qui ne sont pas en français.

Rappel : certains documents ne peuvent pas être certifiés conformes. C'est le cas des documents suivants :

- ❖ un permis de conduire ;
- ❖ un acte d'état civil, notarié, exploit d'huissier de justice et procès-verbal des officiers de police judiciaire ;
- ❖ un document qui a déjà été certifié conforme ;
- ❖ un jugement ou arrêt des cours et tribunaux ;
- ❖ une traduction faite par un traducteur juré ;
- ❖ une carte d'identité. Seul un document attestant qu'une personne est titulaire d'une carte d'identité peut être délivré.

Discordance acte de naissance/passeport : demande de mariage avec des citoyens de nationalité bulgare. Lors de l'analyse de leur dossier, nous constatons une discordance entre leur identité sur leur RN (identique à leur passeport) et leur identité sur leur acte de naissance.

Identité du futur époux : XXXX Mladen au RN ; XXXX Mladen Milkov sur son acte de naissance.

Identité de la future épouse : YYYY Milka au RN ; YYYY Milka Hristova sur son acte de naissance.

Quelle identité utiliser pour la préparation de leur mariage. Le nom patronymique intègre-t-il ou pas l'identité de la personne ? Nous avons posé la question à l'Office des étrangers qui s'est dit non compétent pour cette question (nom à utiliser pour un mariage). Il nous invite à poser la question aux collègues du Registre National.



La règle générale est que l'on se base toujours sur l'acte de naissance.

Milkov et Hristova sont des « patronymes ».

Selon les instructions générales « population » :

« Le **patronyme** (ou le « nom du père ») **est un ajout au prénom** et apparaît encore de temps en temps chez des personnes originaires de l'ancien Bloc de l'Est. Le patronyme se compose en fait du prénom du père, suivi de **-ev**, **-ov** ou **-vitch**, auquel on ajoute la plupart du temps encore un -a pour les femmes. Si un patronyme figure dans l'acte de naissance étranger et sur le document d'identité national, celui-ci doit être mentionné dans les registres de la population. »

Dans le cas présent, **l'acte de mariage mentionnera ces patronymes en second prénom et le RN devra être modifié suite à cela.**

Nous avons une naissance avec la seule filiation maternelle. La mère est jordanienne. Sur le site OrangeConnect, nous trouvons les infos suivantes:

La nationalité jordanienne s'acquiert de plein droit :

- **par un enfant de père jordanien, peu importe le lieu de naissance de l'enfant (en Jordanie ou à l'étranger) ;**
- **par un enfant né en Jordanie d'une mère jordanienne, à condition que le père de l'enfant ne soit pas un ressortissant ou soit de nationalité inconnue, ou un enfant dont la filiation n'a pas été légalement établie.**

Nous ne sommes dans aucun des deux cas. L'enfant n'acquiert donc pas la nationalité jordanienne de plein droit. Nous mettons donc une nationalité indéterminée et conseillons à la maman de revenir dans sa commune de résidence avec un document de son consulat attestant que la nationalité jordanienne a été attribué à l'enfant et que le RN puisse être mis à jour. Est-ce correct ?



Oui, si la mère ne fournit pas la preuve au moment de la naissance, la commune indique **"indéterminé"** dans l'acte de naissance, et invite la personne à présenter la preuve de nationalité à sa commune d'inscription.

Si l'enrichissement du TI 124 est clair dans Saphir pour un mariage de complaisance, qu'en est-il pour un certificat de non-empêchement à mariage (CNEM) ? En effet, le TI 124 nous impose l'encodage de données que nous n'avons pas ou qui n'existent pas dans le cadre d'un CNEM. De même sur le TI210, code 9 il faut encoder des données que nous n'avons pas. Y a-t-il une solution ou un autre TI ou nous pourrions mettre l'info ?



Le certificat de non-empêchement à mariage ne doit pas être encodé au TI 124. On n'encode au TI 124 que les opérations relatives aux mariages de complaisance ([TI124 Mariage Complaisance \(fgov.be\)](#)) et les décisions prises par l'OEC dans ce cadre (refus de déclaration, sursis à la célébration du mariage, refus de célébrer le mariage, etc.).

On utilise le code 9 du TI 210 ([TI210 Mention Registre 20240215.pdf \(fgov.be\)](#)) pour inscrire les personnes qui prennent part à un tel mariage de complaisance si elles ne disposent pas déjà d'un NN en Belgique. On crée le NN et on inscrit à l'adresse, après enquête de police, en mentionnant le code 9 au TI 210.

L'état civil reste « indéterminé » si aucune autre preuve d'état civil n'est fournie.

Lorsqu'une agence de logements sociaux fait déménager des personnes pour effectuer des travaux de rénovation dans ledit logement, doit-on mettre ces personnes en absence ou noter une information dans la fiche RN en code 256 sur base d'un écrit de l'agence ?



Si les personnes déménagent, que ce soit par leur volonté ou celle d'une société de logements sociaux, ils doivent être inscrits à la nouvelle adresse et ce, même si elles réintègrent ensuite leur logement d'origine (on refait alors un autre changement d'adresse).

Si les travaux ne durent que quelques jours, l'information peut être indiquée au TI 026 en mentionnant l'adresse provisoire mais il faut que ce ne soit que très provisoire !

En général, les campagnes de rénovation de logements durent plusieurs mois. Donc c'est un changement d'adresse comme si c'était un déménagement « classique ».

Le TI 256 n'existe pas... Nous présumons qu'il s'agit du TI 246 « informations communales » ([TI246 Infocomm \(fgov.be\)](#)), le fourre-tout de la fiche RN 😊.

Lorsque l'on renumérote une maison ou que l'on change le nom d'une rue, doit-on compléter l'information en TI 256 ?

De nouveau le TI 256 n'existe pas 😊

Lors d'une renumérotation, on encode le nouveau numéro au TI 020 ([TI020 Adresse Residence principale 01022020 \(fgov.be\)](#)) en utilisant le code « 23 » et la date d'inscription initiale à l'adresse.

En cas de changement de dénomination de la voirie, la commune envoie la décision du Conseil communal à la direction centrale du registre national qui s'occupe de modifier les dossiers des personnes impactées (la commune ne doit rien faire d'autre).

Attention : dans les deux cas, il faut inviter les citoyens à venir modifier les données de la puce de leur carte d'identité/de séjour.

Le changement de dénomination de voirie ne devrait être utilisé que lors d'une fusion de communes (pour éviter les doublons) car il entraîne de nombreuses conséquences (info UVCW).

Lorsqu'une personne belge est rayée pour l'étranger pour raisons professionnelles, mais que sa femme et ses enfants sont toujours inscrits dans la commune, combien de fois et de temps peut-il revenir voir sa famille sans se mettre en défaut par rapport à sa radiation ?

Il peut venir voir sa famille sans que cela pose de problème... Il n'y a pas de norme.

Mais s'il apparaît qu'il est revenu **de manière permanente**, il faut alors qu'il se réinscrive à la commune (procédure d'inscription d'office au besoin).

Le changement de nom à partir du 1er juillet 2024

⇒ Pour qui ?

La procédure est réservée aux **Belges majeurs** et aux **réfugiés et apatrides** (en application de l'article 3 du CoDIP)

⇒ La procédure :

- La **demande** de changement de nom devra être faite à **l'officier de l'état civil** :
 1. de la commune où l'intéressé est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou ;
 2. si l'intéressé réside à l'étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou à défaut;
 3. de Bruxelles.
- On se basera toujours sur l'extrait de naissance du citoyen.
- L'OEC vérifiera les antécédents judiciaires du citoyen. En cas de doutes sérieux, il pourra demander l'avis du procureur du Roi.
- **Dans le mois** de la demande, l'OEC établira un acte de changement de nom dans la BAEC. **Si l'avis du procureur du Roi est demandé, ce délai sera prolongé de deux mois.**
- Ce qui veut dire que **dans tous les cas, la demande devra être traitée en maximum trois mois.**

⇒ Transmission du nouveau nom aux enfants

- Le changement de **nom s'imposera en tout ou partie aux descendants mineurs au premier degré non émancipés**, si c'est le nom de ce parent qui leur a été attribué ou qui constitue une partie du double nom qui leur a été donné.
- Le nouveau nom ne sera attribué au **descendant ayant atteint l'âge de 12 ans qu'avec son consentement** qui devra être recueilli au moment de la demande (le cas échéant en présence de ses parents ou de son représentant légal s'il est mineur non émancipé).
Remarque : l'autre parent ne peut pas s'opposer au choix de l'enfant.
- L'OEC établira un **acte de changement de nom**.
- Si les enfants ne sont pas domiciliés dans la même commune que celle du parent qui change de nom, quel est l'OEC compétent ? C'est l'OEC de la commune du parent qui fera les actes de changement de nom des enfants.

⇒ En cas de refus ?

- En cas de refus de l'officier de l'état civil d'autoriser le changement de nom, l'intéressé pourra introduire un recours par une requête adressée au tribunal de la famille.

⇒ Taxe ou redevance ?

- Le SPF Justice précise dans sa note publiée le 6 juin 2024 : « La possibilité pour les communes de prélever des taxes ou des redevances liées à cette procédure ne relève pas de la compétence du SPF Justice ».
- Voici la position du SPW Intérieur Action Sociale (cellule fiscalité) à ce sujet :

Le Fédéral a fait remarquer que la loi d'habilitation (et contrairement à ce qui s'est passé en matière de changement de prénom) n'a pas prévu pas spécifiquement une redevance. Il estime donc que la commune ne peut pas lever une redevance. Il s'appuie notamment sur le fait que l'objectif de la mesure est de rendre la démarche gratuite.

La Région wallonne ne partage pas cette analyse et estime que même si la position du SPF était applicable, rien n'empêcherait la commune de prendre une taxe en vertu de l'autonomie fiscale des communes. Avec dans ce cas, l'incohérence qu'il y aurait d'avoir une redevance pour le changement de prénom et une taxe pour le changement de nom. Néanmoins, afin d'éviter tout recours de la part du Fédéral, **la Région wallonne recommande de lever une taxe.**

Mais elle met en garde :

- il faut veiller à ce que le préambule de la taxe ne fasse **aucunement référence à la notion de coût du service rendu**. Auquel cas, en cas de contentieux, la taxe pourrait être requalifiée en redevance par le juge ;
- le taux de **500 € est un maximum**. Un montant trop important pourrait, en cas de contentieux, être jugé comme disproportionné par le juge ;
- un forfait selon le nombre de noms à changer pourrait être accepté à la condition que l'établissement de taux différents soit bien motivé. Il en va de même pour d'éventuelles exonérations. Attention : ne pas justifier cela par un travail supplémentaire qui pourrait amener à la requalification de la taxe en redevance par le juge.



Remarques :

Le **SPF Justice** a publié (le 6 juin 2024) une note qui clarifie certains aspects de la loi. Vous la trouverez sur OrangeConnect : [Informations relatives à la loi du 7 janvier 2024 modifiant l'ancien Code civil et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'assouplir la procédure de changement de nom - Vanden Broele Connect](#)

Nous avons publié un « **Focus** » qui vous propose un tour d'horizon de la procédure, et des exemples concrets : [FOCUS - Article 370/8/1 de l'ancien Code civil – Le changement de nom à partir du 1er juillet 2024 - Vanden Broele Connect](#)